

1510460-75.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1510460-75.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510460-75.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FELIPE DA SILVA FREITAS

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

LUCAS FELIPE DA SILVA FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 11 horas, na esquina da Rua Francisca de Oliveira e da Rua Odila Barreto, nesta cidade e Comarca, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 178 (cento e setenta e oito) porções de maconha, com peso líquido de 302,2g; 182 (cento e oitenta e dois) pinos de cocaína e 29 (vinte e nove) trouxinhas de cocaína, com peso líquido de 104,4g; e 69 (sessenta e nove) pinos de crack, com peso líquido de 8,76g; substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudos de fls. 32/34 e 101/106, além da quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) em dinheiro e um aparelho celular.

O réu foi preso em flagrante delito e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 54/58). Foi notificado (fl. 147) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 151/152).

A denúncia foi recebida em 22/3/2022 (fls. 154/156) e o réu foi citado (fl. 184).

Na audiência de instrução virtual, realizada em 19/4/2022, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 185/188).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, considerou a fixação da pena acima do mínimo em razão da enorme quantidade de droga e a qualidade da mesma. Na segunda fase apontou a atenuante da confissão espontânea e na terceira fase não se deve aplicar o redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pois incumbe à Defesa demonstrar sua possível incidência e que o acusado é traficante eventual. O regime inicial deve ser o fechado (fls. 186/188).

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP e não sendo esse o entendimento, a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 37 da Lei 11.343/06. Requereu o reconhecimento da confissão espontânea e a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como Por fim, pleiteou a fixação do regime abrandado e substituição da pena corporal privativa em restritiva de direitos (fls. 195/201).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), foto (fl. 17), pelo laudo de constatação (fls. 32/34), laudo químico-toxicológico (fls. 101/106), este último atestando a natureza da substância apreendida (cocaína, crack e tetrahydrocannabinol) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Renato José Garcia Madi e William Guilherme do Amaral declararam que na data dos fatos estavam realizando operação de combate ao tráfico na zona sul da cidade, em ponto conhecido pela venda de drogas. No local avistaram um homem na posse de uma bolsa, comumente utilizada para armazenar drogas, razão pela qual decidiram realizar a abordagem. O indivíduo, ora réu, tentou fugir pelo fundo da comunidade, onde havia um matagal. Porém, ele foi alcançado e na referida bolsa havia 178 porções de maconha, 211 porções de cocaína e 69 porções de crack, além de R\$5,00. O réu disse que trabalhava como “olheiro” e que, no momento em que a polícia apareceu, pegou a bolsa deixada por outro indivíduo, que se evadiu por um matagal.

O réu Lucas Felipe da Silva Freitas, interrogado, declarou que estava precisando de dinheiro e por isso aceitou a função de olheiro em uma “boca de fumo”. Quando os policiais apareceram o rapaz que guardava as drogas, de apelido “Pirulito”, saiu correndo para um matagal e soltou a bolsa no chão. Ele a pegou e tentou seguir ele, mas não conseguiu, sendo abordado pelos policiais.

Em que pesem os argumentos defensivos, a prova oral coligida está em consonância com as demais provas produzidas nos autos e sustentam o decreto condenatório.

A versão apresentada pelo réu em Juízo de que exercia apenas a função de “olheiro” restou completamente isolada nos autos, não encontrando qualquer respaldo nos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual.

Pela análise dos autos, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que o

acusado trazia consigo o entorpecente e que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais de que em local conhecido pelo comércio de drogas avistaram o acusado com uma bolsa e ele tentou empreender fuga em seguida, levantando suspeitas; b) a apreensão de entorpecentes e dinheiro em seu poder; c) a variedade e quantidade de droga apreendida no total, ou seja, 178 (cento e setenta e oito) porções de maconha, 182 (cento e oitenta e dois) pinos de cocaína, 29 (vinte e nove) trouxinhas de cocaína e 69 (sessenta e nove) pinos de crack, acondicionadas em porções individualizadas, prontas para serem vendidas a terceiros (foto de fl. 7).

A acusação, como se vê, encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos no sentido de que avistaram o acusado com uma bolsa nas mãos, em local apontado como ponto de venda de drogas e ele empreendeu fuga tão logo notou a ação de abordagem.

Em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades.

Por fim, a declaração do acusado de que estava no local exercendo a função de “olheiro da biqueira” não prevalece, pois foi em seu poder que a polícia avistou a bolsa e, posteriormente, encontrou a enorme quantidade de droga apreendida. Além disso, a defesa não apresentou prova concreta capaz de ilidir as declarações dos agentes públicos.

Assim, por ausência de prova acerca do réu ser mero informante, não se tem como acolher a tese defensiva de desclassificação para a figura do artigo 37 da Lei de Drogas.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque, apesar da nocividade e quantidade do entorpecente, o réu é primário (fls. 35/36). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, como mencionado, o réu é primário e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante. A atenuante do confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, devendo permanecer inalterada.

Não há causas de aumento de pena. O réu é primário e não há nos autos elementos que indiquem que ele se dedique a atividades criminosas ou participe de organização criminosa, razão pela qual deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista

no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Apesar da ausência de comprovação de atividade lícita, pondero que é razoável a aplicação do redutor. A fração, contudo, em função da vultosa quantidade apreendida e a variedade de entorpecentes, de alto poder viciante e destrutivo, deve ser de 1/6, resultando em uma pena final de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu LUCAS FELIPE DA SILVA FREITAS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, o único suficiente à reprovação da grave conduta do réu, que se viu envolvido no comércio ilegal de drogas altamente nocivas e danosas à saúde pública.

Inviável, neste momento, a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo penal - cômputo do tempo de prisão provisória para determinação do regime inicial para cumprimento da pena - visto que o simples tempo de prisão (requisito objetivo) não enseja a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do que isso, mormente a análise do requisito subjetivo ou mérito do recluso durante o período de reclusão. E a respeito disso, cumpre frisar, não há qualquer informação nos autos.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com entorpecentes de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido. Oficie-se à Unidade Penal onde o sentenciado está recluso para que seja transferido para estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REX 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem

que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens, consistentes: I) no depósito judicial de fl. 107; II) 1 celular de cor preta, Samsung A 10S, número de série R9XRZ04DM8D - IMEI 350879694032171 E 359753824032172; III) 1 pochete de cor preta, marca "Adidas", conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e foto de fl. 17.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o exposto permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 6 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA